

한전KDN(주) 상임감사

통보 및 징계요구

제 목	복무규율 위반(음주운전)
소 관 부 서	○○○○○처
조 치 부 서	①○○○○○처 (●●●●●팀) ② ○○○○처(○○부)
구 분	인사관리(복무)
내 용	

1. 업무 개요

○○○○○처 (●●●●●팀)소속인 A(생년월일: xxxx. x. x.)는 20xx. xx. xx. 별정직으로 입사하여 현재까지 ●●●●●팀에서 근무하며 본사 사옥의 전기 분야 시설 운영·유지관리 업무와 전기분야 시설 직원에 대한 지휘 업무를 수행하는 선임 직위를 맡고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전금지)에 따르면 누구든지 술에 취한 상태에서 자동차 등을 운전하여서는 아니 된다고 규정되어 있고, 같은 법 제93조(운전면허의 취소·정지) 제1항 제2호에 따르면 제44조 제1항 또는 제2항 후단을 위반한 사람이 다시 같은 조 제1항을 위반하여 운전면허 정지사유에 해당된 경우에는 운전면허를 취소하여야 한다고 규정되어 있다. 그리고 「도로

교통법」 제148조의 2(벌칙)에 따르면 혈중알코올농도가 0.03% 이상 0.8% 미만인 사람은 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금에 처한다고 규정되어 있다.

더불어, 「임직원행동강령규정」 4.6.(음주운전 금지)에 따르면 임직원은 어떠한 경우에도 「도로교통법」 제44조에서 금지하는 운전을 하여서는 아니 된다고 규정되어 있고, 「취업규칙규정」 2.1.1.(직원의 의무)에 따르면 임직원은 회사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

A는 20xx. x. xx. 오후 x시경 지인을 만나 자택¹⁾근처 호프집에서 소주 x병과 맥주 xxxml x잔을 마신 후 같은 날 오후 00시 00분경 도보로 자택에 귀가하였고, 다음 날인 20xx. x. xx. 출근을 위해 본인 차량(xxx보xxxx, Kx)으로 오전 x시경 자택에서 출발하여 회사까지 직접 운전하던 중 같은 날 오전 x시 xx분경 나주 매성고등학교²⁾ 버스정류장 앞 도로에서 시행 중이던 음주운전 단속에 적발(혈중알코올농도 0.xxx%)되어 운전면허가 취소(20xx. x. x.부, 광주광역시 경찰청)되었다.

본건의 경우 행정처분의 기준으로 혈중알코올농도 0.xxx%는 운전면허 ‘정지’에 해당되나 A의 과거 음주운전 경력³⁾이 반영되어 「도로교통법」 제93조 제1항제2호에 따라 ‘취소’로 가중처분되었다. 더불어 과거 적발일 기준으로 10년 이상 경과 후 다시 「도로교통법」 제44조 제1항을 위반한 경우에 해당되어 법원으로부터는 벌금 xxx만원을 선고 [약식명령(광주지방법원, 20xx고약xxxx, 20xx. x. xx.)]받았는데 이는 혈중알코올 농도 0.xx%이상~0.xx%이하 기준 최고 벌금으로 과거의 음주운전 경력이 처벌의 양정에 반영된 것으로 판단된다.

1) △△△△시 ■구 ◆◆◆◆로 xx

2) ▲▲▲도 □□시 ◇◇x길 xx-xx

3) 20xx. x. x. 면허 취소, 본건 적발일 기준 10년 이상 경과되었으며 A의 입사(20xx. xx.)전 경력임

이와 같은 A의 행위는 공기업 직원으로서 법령 및 규정을 위반하여 직원의 품위를 손상한 비위행위에 해당하여 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관계부서 및 관련자 의견

① 관계부서 의견

○○○○○처 (●●●●●팀)는 추후 유사한 사례가 발생하지 않도록 재발 방지 교육 등 음주운전 근절을 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

② 관련자 의견

A는 본인의 잘못을 깊이 반성하고, 다시는 음주운전을 하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

A의 행위는 「도로교통법」, 「임직원행동강령 규정」 및 「취업규칙 규정」을 위반하여 「취업규칙 규정」 4.2(징계)에 따른 징계사유에 해당된다. 다만, 과거의 음주운전 행위는 입사⁴⁾ 전의 행위로 「징계양정요구 절차서」(별표 5)에 따라 ‘2회 음주운전을 한 경우’⁵⁾에는 해당치 아니하므로 음주운전 유형 ‘최초 음주운전을 한 경우 중 혈중알코올농도가 0.xx퍼센트 미만인 경우’에 해당되어 징계양정 요구기준으로 ‘감봉~정직’에 해당된다.

징계양정을 산정함에 있어 대상자의 행위를 살펴보건데, i)음주운전은 경중을 불문하며 제3자의 법익을 침해할 개연성이 높으므로 절대 근절되어야 한다는 점,

4) A의 입사일: 20xx. xx. xx., 과거 음주운전 적발일: 20xx. x. x.

5) 「징계양정 요구 절차서」(별표 5) 비고 4항: 음주운전에 대한 적용범위는 입사일 이후로 한다. 단, 음주운전 횟수를 산정할 때에는 20xx년 xx월 이후 행한 음주운전부터 산정하고, 20xx년 xx월 x일 이후 입사자는 입사일 이후 행한 음주운전부터 산정한다.

ii)경찰의 행정처분에 있어 대상자의 과거 음주운전 경력이 반영되어 가중처분⁶⁾된 점, iii)법원의 재판 과정에서도 대상자의 양형을 판단함에 있어 최고의 법정형이 선고된 점, iv)회사는 대상자가 적발된 당시 공직기강 확립에 대해 고도의 경각심을 요구하고 있는 시점이었다는 점 등을 고려하여 징계양정을 산정하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

○○○○○처장은 상기 징계요구 양정 판단기준에서 보는 바와 같이 음주운전에 대한 예방과 재발 방지를 위한 실효성 있는 관리방안이 필요하므로 소속 직원에 대한 예방과 재발 방지 교육을 철저히 하는 방안을 마련하기 바랍니다. (통보)

○○○○○처장은 술에 취한 상태로 자동차를 운전하여 「도로교통법」, 「임직원행동강령 규정」 및 「취업규칙 규정」을 위반하고 회사의 명예를 훼손한 A를 상벌규정」 3.5.(징계의 절차)에 따라 “징계” 처분하기 바랍니다. (징계)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명 (사 번)	담당 기간	귀 책 사 유	처분 요구
○○○○○처 ●●●●●팀	별정직	A (xxxxxx)	20xx. xx. xx.~현재	「도로교통법」 위반 「임직원행동강령 규정」 위반 「취업규칙 규정」 위반	징계

6) 「도로교통법」 제93조 제1항제2호